Tema 3

El personal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas: funcionarios de carrera y funcionarios interinos. La selección de los funcionarios.

Referencias Legislativas

- *Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.*
- *Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.*
- *Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.*

Guion-resumen

1. El personal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas: funcionarios de carrera y funcionarios interinos

1.1. Funcionarios de carrera

1.2. Funcionarios interinos

2. La selección de los funcionarios

2.1. Sistemas selectivos

2.2. Tipos de pruebas a superar en un proceso selectivo

2.3. Otras consideraciones

2.4. Órganos de selección

2.5. Las convocatorias

2.6. Fases del proceso selectivo

Ideas clave

1. El personal funcionario al servicio de las Administraciones Públicas: funcionarios de carrera y funcionarios interinos

1.1. Funcionarios de carrera

Como ya hemos estudiado en el tema 1, contenido al que nos remitimos para profundizar en el desarrollo de esta materia, son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

De esta definición podemos extraer las notas que caracterizan al funcionario de carrera:

— Permanencia: excluyendo a toda persona que ocasionalmente preste sus servicios a la Administración.

— Profesionalidad.

— Retribución: con cargo a los Presupuestos de las diferentes Administraciones Públicas.

— Sometimiento al Derecho Administrativo: el funcionario ejercitará sus derechos por la vía contencioso-administrativa, y no por la vía laboral o social.

1.2. Funcionarios interinos

Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

— La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera por un máximo de tres años.

— La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.

— La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.

— El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.

2. La selección de los funcionarios

Esta materia ya ha sido objeto de análisis en el tema 2. No obstante, incluimos a continuación un extracto sobre la selección de funcionarios.

2.1. Sistemas selectivos

Como ya hemos estudiado anteriormente, los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.

Solo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos.

Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes solo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo.

A este respecto, y sin contradecir lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, establece que el acceso a los Cuerpos o Escalas de funcionarios de la Administración del Estado será a través del sistema de oposición, salvo cuando, por la naturaleza de las funciones a desempeñar, sea más adecuada la utilización del sistema de concurso-oposición y, excepcionalmente, el de concurso:

— La oposición consiste en la celebración de una o más pruebas de capacidad para determinar la aptitud de los aspirantes y fijar el orden de prelación de los mismos en la selección.

— El concurso consiste exclusivamente en la calificación de los méritos de los aspirantes y la prelación de los mismos en la selección.

— El concurso-oposición consiste en la sucesiva celebración como parte del procedimiento de los dos sistemas anteriores.

2.2. Tipos de pruebas a superar en un proceso selectivo

Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, expresados de forma oral o escrita, en la realización de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y destrezas, en la comprobación del dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas físicas.

Salvo excepciones debidamente justificadas, en los procedimientos que consten de varios ejercicios, al menos uno deberá tener carácter práctico.

Para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas podrán completarse con la superación de cursos, de periodos de prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la realización de entrevistas. Igualmente podrán exigirse reconocimientos médicos.

2.3. Otras consideraciones

Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva.

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán prever la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas que gocen de dos lenguas oficiales.

Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos.

Las Administraciones Públicas podrán crear órganos especializados y permanentes para la organización de procesos selectivos, pudiéndose encomendar estas funciones a los Institutos o Escuelas de Administración Pública.

Las convocatorias podrán determinar en algunas circunstancias que la totalidad o parte de las pruebas se celebren descentralizadamente.

2.4. Órganos de selección

El Gobierno es el órgano competente para regular la composición y funcionamiento de los órganos de selección, garantizando la especialización de los integrantes de los órganos selectivos y la agilidad del proceso selectivo, sin perjuicio de su objetividad.

De acuerdo con el art. 10 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se constituyen en órganos de selección:

— Las Comisiones Permanentes de Selección.

— Los Tribunales.

Además de lo ya estudiado en el tema 2 sobre los órganos de selección, debemos tener en cuenta las siguientes reglas adicionales sobre su **composición y funcionamiento**:

— Los órganos de selección no podrán estar formados mayoritariamente por funcionarios pertenecientes al mismo Cuerpo o Escala objeto de la selección, salvo las peculiaridades contenidas en las normas específicas a que se refiere el art. 1.2 de este Reglamento.

— No podrán formar parte de los órganos de selección aquellos funcionarios que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria.

— Los Tribunales y las Comisiones Permanentes de Selección podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en

las correspondientes convocatorias. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas.

— Los miembros de los órganos de selección deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas las normas que regulan el Régimen Jurídico del Sector Público. Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurra alguna de dichas circunstancias.

En cuanto a la **revisión e impugnación** de sus resoluciones de los Tribunales o Comisiones Permanentes de Selección vinculan a la Administración, sin perjuicio de que esta, en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme a la legislación vigente.

Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso ordinario ante la autoridad que haya nombrado a su presidente.

2.5. Las convocatorias

2.5.1. Oferta de Empleo Público

Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un 10% adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos.

Anualmente, y de acuerdo con las prioridades de la política económica y las necesidades de la planificación de los recursos humanos, las Leyes de Presupuestos señalarán los criterios aplicables a la Oferta de Empleo en el Sector Público Estatal.

La Oferta de empleo público o instrumento similar podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanos.

La Oferta deberá ser publicada en el Boletín Oficial del Estado y tendrá que ser aprobada dentro del primer trimestre de cada año.

En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del **plazo improrrogable de tres años.**

La Oferta es aprobada por el Gobierno, a propuesta del Ministerio competente en materia de función pública, tras su elaboración por la Dirección General de la Función Pública en función de las peticiones de los diferentes Departamentos Ministeriales. Para su aprobación se exige informe presupuestario.

Excepcionalmente, cuando existan necesidades urgentes de incorporaciones de personal, el Gobierno podrá aprobar Ofertas de Empleo Público para ámbitos administrativos específicos.

A la previsiones indicadas en el TREBEP habría que añadir, como se detalla en el Tema 2, que en el ámbito de la Administración del Estado el art. 108 del Real Decreto-Ley 6/2023 precisa, entre otros, los siguientes extremos:

a) Que las convocatorias deberán publicarse en el mismo año natural de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Oferta de Empleo Público, en la que se incluyan las citadas plazas.

b) Que las convocatorias deberán ejecutarse en el plazo máximo de dos años desde su publicación, y las respectivas fases de oposición en un año, salvo causa justificada.

c) Que las plazas no cubiertas en la ejecución de una convocatoria podrán convocarse nuevamente siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde la publicación de la oferta, previo informe del Ministerio con competencias en función pública, que podrá asignar esas plazas a otros cuerpos o escalas, preferentemente del mismo grupo o subgrupo profesional, o categoría en el caso del personal laboral, en función de las necesidades. La nueva convocatoria deberá identificar las plazas que proceden de convocatorias anteriores y la oferta a la que corresponden.

2.5.2. Contenido mínimo de las convocatorias

Las convocatorias podrán ser de carácter unitario o para el ingreso en Cuerpos o Escalas determinados.

El Subsecretario convocante podrá aprobar, con el informe favorable de la Dirección General de la Función Pública, bases generales en las que se determine el sistema selectivo, pruebas a superar, programas y formas de calificación aplicables a sucesivas convocatorias.

Las bases de la convocatoria vinculan a la Administración y a los Tribunales o Comisiones Permanentes de Selección que han de juzgar las pruebas selectivas y a quienes participen en las mismas.

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, solamente podrán ser modificadas con sujeción estricta a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.6. Fases del proceso selectivo

La **aprobación de convocatorias de pruebas selectivas** para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia, y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo.

Las **solicitudes** para participar en los procedimientos de ingreso deben presentarse en el **plazo de veinte días hábiles** a partir del siguiente al de la publicación de la respectiva convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la autoridad convocante, o aquélla en que hubiese delegado, dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la **lista de admitidos y excluidos**.

En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas de aspirantes admitidos y excluidos. A los aspirantes excluidos se les dará un plazo de diez días hábiles para subsanación de la falta de datos y errores cometidos en la cumplimentación de la instancia. En la resolución debe determinarse el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios y, en su caso, orden de actuación de los aspirantes.

Las listas deben ponerse de manifiesto en los Departamentos Ministeriales convocantes y, en todo caso, en la Dirección General de la Función Pública, Centro de Información Administrativa y las Delegaciones del Gobierno.

Cuando el procedimiento selectivo lo permita, no será preceptiva la exposición al público de las listas de aspirantes admitidos, debiendo especificarse así en la correspondiente convocatoria. En estos casos, la resolución, que debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado, recogerá únicamente el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios, así como la relación de los aspirantes excluidos con indicación de las causas y del plazo de subsanación de defectos.

La publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

Una vez comenzados los **procesos selectivos** no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial del Estado. Estos anuncios deberán hacerse públicos por los órganos de selección en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas al menos de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

Terminada la calificación de los aspirantes, las Comisiones Permanentes de Selección o los Tribunales harán pública, en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio, la **relación de aprobados** por orden de puntuación, no pudiendo rebasar estos el número de plazas convocadas, y elevarán dicha relación a la autoridad competente que ordenará su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El proceso selectivo podrá comprender, además de las pruebas selectivas, un curso selectivo o un período de prácticas. Solo en el primer caso el número de aprobados en las pruebas selectivas podrá ser superior al de plazas convocadas.

La documentación debe aportarse por los aspirantes aprobados dentro del plazo de 20 días hábiles desde que se hagan públicas las relaciones de aprobados. Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos están exentos de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Ministerio u Organismo de quien dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Cuando la convocatoria hubiese establecido un **período de prácticas** o un **curso selectivo**, la autoridad que la haya efectuado nombrará funcionarios en prácticas a los aspirantes propuestos.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo perderán el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera, mediante resolución motivada de la autoridad que haya efectuado la convocatoria, a propuesta del órgano responsable de la evaluación del curso selectivo.

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo o el período de prácticas por cumplimiento del servicio militar o prestación social sustitutoria, o por causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con posterioridad, intercalándose en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida.

Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran superado serán **nombrados funcionarios de carrera** por el Secretario de Estado competente en materia de función pública hasta el límite de plazas anunciadas y que se hallen dotadas presupuestariamente.

La **adjudicación de puestos a los funcionarios de nuevo ingreso** se efectuará de acuerdo con las peticiones de los interesados entre los puestos ofertados a los mismos, según el orden establecido en el proceso selectivo.

Los destinos tendrán carácter definitivo, equivalente a todos los efectos a los obtenidos por concurso.

El proceso concluirá con la toma de posesión, que tras el Real Decreto-Ley 6/2023 deberá efectuarse en el plazo de quince día naturales desde la publicación del nombramiento, que será de un mes si implica cambio de localidad de residencia; teniendo en cuenta que la toma de posesión tendrá lugar ante el Subsecretario del Ministerio correspondiente, en caso de tener lugar en servicios centrales, o ante el Delegado del Gobierno, en el caso de servicios periféricos.

Ideas clave

1. Los empleados públicos se clasifican en:

   — **Funcionarios de carrera:** les corresponden exclusivamente el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas.

   — **Funcionarios interinos**: nombrados con carácter temporal para funciones propias de funcionarios de carrera, por las siguientes circunstancias:

   • a existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de tres años.

   • La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.

   • La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del TREBEP.

   • El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.

   — **Personal laboral**, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. Única clase personal vinculado a la Administración en virtud de contrato de trabajo.

   — **Personal eventual**. Con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial.

2. Sistemas selectivos

   — **Oposición**: consiste en la celebración de una o más pruebas de capacidad para determinar la aptitud de los aspirantes y fijar el orden de prelación de los mismos en la selección.

   — **Concurso**: consiste exclusivamente en la calificación de los méritos de los aspirantes y la prelación de los mismos en la selección.

   — **Concurso-oposición**: consiste en la sucesiva celebración como parte del procedimiento de los dos sistemas anteriores.

3. Órganos de selección

   — **Comisiones Permanentes de Selección**: son los órganos a los que se encomienda el proceso selectivo para el acceso a aquellos

Cuerpos y Escalas en los que el elevado número de aspirantes y el nivel de titulación y especialización exigidos así lo aconsejan. Estarán constituidas por un número impar de miembros, y pueden evaluar varios procesos selectivos.

— **Tribunales**: serán nombrados, salvo excepción justificada, en cada orden de convocatoria. Estarán constituidos por un número impar de miembros, funcionarios de carrera, no inferior a cinco, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes, y en su composición se velará por el cumplimiento del principio de especialidad. Evalúan un solo proceso selectivo.